

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 152/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

โจทก์

นายเสมอ ชุ่มอ่วม

จำเลย

นายเฉลียว พลายละหาร ผู้ขอประกัน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า ผู้ขอประกันอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,339 วรรคสองประกอบด้วย มาตรา 340 ตร.371 เรียงกระทงลงโทษฐานชิงทรัพย์ จำคุก 18 ปี ฐานพาอาวุธปืนไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร ปรับ 100 บาท รวมเป็นจำคุก 18 ปี ปรับ 100 บาท จำเลยกระทำความผิดอีก เพิ่มโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 93 คงจำคุก 27 ปี ปรับ 150 บาท หากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30 ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์จำนวน 179,850 บาทแก่ผู้เสียหายด้วย ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 102)

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยมีนายเฉลียว พลายละหาร เป็นผู้ขอประกัน ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 93,97 แผ่นที่ 2)

ผู้ขอประกันจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 101)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างพิจารณา ดีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 28)

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปรีชา ธนानันท์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ